



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/603/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

סם שמואל לוי
באמצעות ב"כ: עו"ד לייכטמן רועי
הירקון 5 מגדלי לייף, בניין B, קומה 20, בני ברק
טל': 0525511114
דוא"ל: roi@law-rl.co.il

המבקש:

נגד

סדקה טלי
טולובסקי 14 תל אביב
דוא"ל: paradiso1@012.net.il

המשיבה:

החלטה

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיבה, בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן על ידי ביום 11.5.2022, בהסכמת הצדדים במעמד הדין, בתביעה שמספרה 5/1639/2021 (להלן - "פסק הדין").
2. כנטען בבקשה, המשיבה אינה מקיימת פסק הדין משלא ביצעה העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה, כמפורט בפסק הדין, ומשלא המציאה למבקשת אישור בכתב בדבר ביצוע העבודות ותקינותן.
3. הבקשה הועברה לטיפול בהתאם להחלטת בית משפט השלום בתל אביב יפו, כבוד השופט גיא היימן, מיום 23.3.2023 (ת"א 22197-01-23).
4. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי דין הבקשה להימחק על הסף, משקודם לנקיטת הליך בזיון בית משפט - הנחשב הליך אכיפה קיצוני - על המבקש למצות דרכי אכיפה חמורות פחות, ובכללן אכיפת החיובים מושא פסק הדין באמצעות ההוצאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/603/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפועל, המהווה דרך אכיפה חמורה פחות מהליך בזיון בית משפט. אבאר מסקנתי
זו:

5. מן המפורסמות הוא כי הליך בזיון בית משפט נחשב הליך אכיפה קיצוני, משהסנקציה בעקבותיו, קנס או מאסר, עשויה להיות קשה ופוגעת. בהלימה, מקובל לראות בהליך הבזיון הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. בית המשפט העליון הוסיף והורנו בהקשר זה, כי "השימוש בכלי אכיפתי זה שפגיעתו עשויה להיות קשה צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים, וכי אין להיזקק להליכי ביזיון בית המשפט כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית" (רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49, 58 (2004) (להלן - שרבט)). כלשון, כבוד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), חנן מלצר בפסק הדין שניתן בע"פ 5338/17 משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ' פיליפ, פסקה 41 לפסק דין, פורסם ב"נבו" (1.11.2018): "הקנס המתמשך עלול לפגוע באופן קשה בכיסו ובקניינו של אדם, והמאסר פוגע ממשית בחירותו האישית - זכויות יסוד המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משכך, השימוש באמצעי אכיפה על פי הפקודה, צריך להיעשות במשורה, וכעניין חריג, ולהיות מוגבל למצבים בהם כל יתר האמצעים כבר מוצו ולא הועילו, ולא נותר אלא להשתמש בהליך בזיון בית משפט כדי להבטיח את אכיפתה של ההוראה השיפוטית".

6. בהתאם להוראות הדין, אכיפת פסקי דין וצווים של בית המשפט יכולה לעשות הן בדרכי אכיפה ישירות "כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל", הן בדרכי אכיפה עקיפות "על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק הדין", ובכללן הליך בזיון בית משפט (שרבט, 59).

7. כאמור, אכיפת פסקי דין וצווים שיפוטיים תיעשה על ידי אמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים (ראו גם: רע"פ 7148/98 עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נג(3) 337, 350-349 (1999)).

8. בנסיבות דנן, ניתן לאכוף החיובים מושא פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל, המהווה דרך אכיפה חמורה פחות מהליך בזיון בית משפט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/603/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. עיון בבקשה העלה כי המבקש לא פעל לאכיפת פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל, במסגרת מיצוי דרכי האכיפה טרם נקיטה בהליך דנן וכמתחייב על פי דין.

10. לפיכך, הנני להורות מחיקת הבקשה.

11. משטרם התבקשה תגובת המשיבה, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אייר תשפ"ג, 7 מאי 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו